

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097546-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JESUINO SILVA DE ANDRADE

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e de a ele NEGAR PROVIMENTO, de forma a MANTER a decisão do Ev. 3 dos autos do processo n. 5093939-37.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5097546-58.2024.4.02.5101

510015283404 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097546-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JESUINO SILVA DE ANDRADE

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5093939-37.2024.4.02.5101 (Ev. 3), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para fins de imediata suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de aposentadoria do(a) Autor(a), sob risco de faltar complemento para tratamento de saúde e aquisição de medicamentos, sendo, ainda, *conditio sine qua non* para alimentação e sustento de sua família".

Alega o autor ser portador de doença grave classificada como cardiopatia grave, fazendo jus à isenção do imposto de renda, que lhe vem sendo descontado, reduzindo sua disponibilidade financeira para realizar tratamentos médicos de que necessita.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Ev. 3.

Contrarrazões da União.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou os documentos que acompanharam a petição inicial e concluiu que tais documentos não demonstraram, suficientemente, a verossimilhança das alegações, sendo necessária a dilação probatória.

Pela análise dos documentos juntados pela parte autora nos autos originários, não se identifica a urgência a justificar a concessão da tutela requerida, antes da formação do contraditório e da apresentação de informações pela ré, em que pese documentos médicos constantes do Ev. 1.10 a 1.14 do processo principal.

Assim, mostra-se acertada a decisão que determinou o prosseguimento do feito para análise das questões fáticas juntamente com as futuras informações a serem prestadas pela ré, ou até mesmo eventual perícia em juízo, para constatar com grau de certeza, se a parte autora está acometida de alguma das doenças graves arroladas no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (com redação dada pela Lei 11.052/2004).

Consigno que inexistente a urgência alegada pela parte autora, já que detentora de renda que garante a sua subsistência até o trânsito em julgado. Ademais, caso se reconheça o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de pensão, a autora receberá os valores em atraso, devidamente corrigidos.

Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco, por fim, que após a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescentado nestes ou nos autos principais que modificasse o entendimento manifestado, especialmente diante da inexistência da urgência alegada, de modo que o processo principal deve seguir seu curso normal.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO** e de a ele **NEGAR PROVIMENTO**, de forma a MANTER a decisão do Ev. 3 dos autos do processo n. 5093939-37.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.